

## 8 주주권을 상실한 물납법인에 대한 관리 부적정

- 2018. 2. 28. 기준 국유증권관리부에서는 [표 7]과 같이 상장법인 2개, 비상장법인 325개, 총 327개 법인의 국세물납증권을 관리하고 있고

[표 7] 국세물납증권 보유 현황

(단위 : 천 주, 백만 원)

| 구 분 | 법인수 | 주식수 | 최초 물납금액<br>(물납대상 세액) | 현재 물납금액<br>(폐업 등 가치변동 반영) | 액면금액 |
|-----|-----|-----|----------------------|---------------------------|------|
|-----|-----|-----|----------------------|---------------------------|------|

“기재 생략”

- 이중 비상장법인 325개 중 188개 법인은 정상법인으로, 나머지 137개 법인은 [표 8]과 같이 휴면법인 또는 기업회생법인으로 분류하여 관리하고 있음

[표 8] 휴면법인 및 기업회생법인 현황

(단위 : 개, 원)

| 법인상태 | 법인 수 | 물납금액 |
|------|------|------|
|------|------|------|

“기재 생략”

- 법원의 결정에 따라 주주권이 상실된 물납법인을 계속 관리하는 경우에는 국가가 보유하고 있는 물납증권 법인 수 및 수량이 과다 산정된 상태로 관리될 우려가 있으므로

- 법원의 결정에 따라 “파산 종결 및 이시(異時)파산 폐지” 결정이 확정되어 주주권을 상실한 때에는 보유주식수를 “0”으로 정리하고 주식을 “소각”하도록 하는 등의 적절한 업무처리 기준을 마련할 필요가 있음

□ 그런데, 2018. 2. 28. 기준 국유증권관리부에서 휴면법인 134개 법인 중 파산이 선고된 24개 법인에 대한 관리 실태를 점검한 결과

- 1999. 11. 12. 신규 수탁한 (주)◇◇◇◇◇ 주식 28,588주(주당 5,000원, 액면금액 143백만 원, 물납금액 88백만 원)는 2013. 11. 14. 파산 종결(○○지방법원 XXXX하XX)되어 주주권을 상실함에 따라
  - (주)◇◇◇◇◇ 주식 28,588주를 “0”으로 정리하여 관리대상 법인에서 제외하고 주식을 “소각”하는 등
  - [표 9]과 같이 “파산 종결 및 이시(異時)파산 폐지” 결정이 확정된 16개 법인에 대해 보유주식수를 “0”으로 정리하여 관리대상에서 제외하고 주식을 “소각” 하는 등의 처리방안을 마련할 필요가 있음
- 그런데 「국세물납증권 관리·처분 기준」, 「수탁 국유일반 재산 관리·처분 업무세칙」 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」에는 물납법인에 대해 법원에서 “파산 종결<sup>16)</sup> 및 이시(異時)파산 폐지<sup>17)</sup>” 결정이 확정되어 주주권이 상실되어도

16) 파산관재인이 최후의 배당에 의하여 파산이 종결될 때에 파산법원이 하는 결정으로서 이 결정에 의하여 파산절차를 종결시키는 것이고 파산 종결의 시기는 파산관재인의 결산보고의 집회가 종결된 때임

17) 법원의 파산 선고 후에 파산재단이 법인 파산 절차를 진행함에 있어 비용을 충당하기에 부족하다고 인정하는 경우에 폐지하는 것임

이에 대한 처리방법을 정하지 않고 있어 물납증권 수량이 현실에 맞지 않게 관리되고 있는 사실이 있음<sup>18)</sup>

[표 9] 물납법인 중 휴면법인의 파산종결 및 이시파산 폐지 현황

(단위 : 주, 천 원)

| 순번 | 수탁일자 | 법인명 | 보유<br>주식수 | 최초<br>물납금액 | 법인<br>세부상태 | 파산종결·<br>이시파산<br>폐지일자 |
|----|------|-----|-----------|------------|------------|-----------------------|
|----|------|-----|-----------|------------|------------|-----------------------|

“기재 생략”

### 【 조치할 사항 】

◇ 국유증권관리부장은 법원에서 “파산 종결·이시(異時)파산 폐지” 결정이 확정된 (주)◇◇◇◇◇ 등 16개 물납법인과 같이 주주권을 상실하였을 경우에는 관련 주식 수량을 “0”으로 정리하여 관리대상 법인에서 제외하고 주식을 소각하는 등 물납법인에 대한 주식관리를 적정히 할 수 있는 방안을 기획재정부(출자관리과)와 협의하여 마련하시기 바람. (통보)

18) 2011. 3. 16. △△지방법원 파산부에서 무상소각 결정(XXXX회합XX)된 (주)▽▽ 주식 3,595주에 대하여 주식 수량 및 물납금액(397백만 원)을 “0”으로 처리 및 보유주식수를 “0”으로 처리하고 관리대상 법인에서 제외(국유증권실-3670호, 2011. 7. 2.)하였고 2016. 4. 19. ◎◎지방법원에서 기업회생 절차 종결(주식 무상소각) 결정(▼▼▼회생▼▼)에 따라 (주)□□ 주식 3,659주에 대해서도 물납금액(6,465백만 원)을 “0”으로 처리 및 보유주식수를 “0”으로 처리하여 관리대상 법인에서 제외(국유증권실-1762호, 2016. 4. 20.)하였으나 규정에는 관련 내용이 없음 또한 위 법인을 제외한 타 법인은 주식수량을 그대로 관리하고 있음